

Tema 27

Processo: PEDILEF 0022551-92.2008.4.01.3600/ MT

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se é possível aplicar tabela progressiva prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/91, aos casos de aposentadoria por idade urbana.

Tese: Aplica-se a tabela progressiva prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/91, no caso de aposentadoria por idade urbana, considerando-se como marco temporal para apuração da carência o ano em que o segurado completa a idade mínima, ainda que contadas contribuições posteriores ao ano do cumprimento do requisito etário. Vide Súmula 44 da TNU.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>